

1500677-87.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/03/2022

... Monte Cristo visando coibir tráfico de drogas. Fizeram o cerco e avistaram duas pessoas sendo que um deles se evadiu. Conseguiram abordar o Higor no local. Com o acusado encontraram três invólucros de cocaína e R\$ 5,00. Ao ser indagado ele disse que trabalhava de campana e que o rapaz que se evadiu era o que estava no tráfico. Durante varredura localizaram a mochila que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500677-87.2019.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500677-87.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2082608/2019 -

DEL.POL.SUZANO, 1432/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 1436/2019 - DEL.POL.SUZANO, 1432/2019

- DEL.POL.SUZANO, 2082608/2019 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR FALCONE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

HIGOR FALCONE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" c.c no artigo 40, inciso III, (aditamento da denúncia fls.123/124), pois conforme consta em denúncia, na tarde de 20 de março de 2019, às 16h30min., na Avenida Paulista, nº 897, Favela Monte Cristo, nesta cidade e Comarca de Suzano nas proximidades de um campo de futebol e de instituição de ensino, o acusado em tese, previamente conluiado com indivíduo não identificado, tinha em depósito e trazia consigo, para fornecimento a terceiros em atividade de tráfico ilícito, 56 invólucros plásticos contendo cocaína pesando 42,3g, 167 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", pesando 15g, e 38 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 102,5g, drogas que causam dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado e o indivíduo não identificado deliberaram em praticar o crime de tráfico de drogas e, para tanto, traziam com eles, com a referida finalidade, as drogas já citadas, divididas em pequenas porções próprias para a venda em varejo, acondicionadas no interior de uma mochila que era carregada pelo indivíduo não identificado, mediante cobertura do acusado, que, por sua vez, trazia com ele, em seu bolso, mais três porções de cocaína.

Consta ainda que policiais militares, em operação para combater o tráfico de entorpecentes no local, avistaram o acusado e seu comparsa em via pública, que ao perceberem a presença da viatura, fugiram. Em seguida, após breve perseguição, o acusado foi detido, enquanto o outro indivíduo desconhecido conseguiu se evadir, dispensando no chão uma mochila que estava nas suas costas.

Segundo apurado, em revista pessoal, com o acusado foi encontrado no bolso da sua bermuda três porções de cocaína e a quantia de R\$ 5,00. Indagado no local, o acusado confessou a traficância.

Em revista a mochila dispensada pelo comparsa, foram localizados 38 (trinta e oito) invólucros contendo maconha, 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína e 167 (cento e sessenta e sete) porções de crack, bem como a quantia de R\$ 35,00 (trinta reais) em cédulas e R\$ 80,30 (oitenta reais e trinta centavos) em moedas, além de anotações do tráfico.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05.

Boletim de Ocorrência às fls. 06/09; 10/12.

Auto de exibição e apreensão às fls. 18/21.

Laudo de constatação às fls. 33/38.

Laudo químico toxicológico às fls. 77/79.

Laudo pericial do local às fls. 88/95; 98/104

A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2019 (fls.85/86), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 136/137).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, sendo decretada a revelia do acusado.

As partes pugnaram pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III da Lei 11.343/06.

A acusação improcede.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado que continha as drogas em seu poder (fls. 05), bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09; 10/12.), auto de exibição e apreensão (fls. 18/21), laudo de constatação (fls. 33/38) e laudos químico-toxicológicos (77/79), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica, bem como pelo laudo pericial croqui do local (fls. 88/95; 98/104) que comprova a aplicação da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de entorpecentes.

A autoria, por sua vez, é duvidosa.

Silvio Gussi de Almeida, policial militar, em juízo, disse que no dia dos fatos realizavam uma operação na comunidade Monte Cristo visando coibir tráfico de drogas. Fizeram o cerco e avistaram duas pessoas sendo que um deles se evadiu. Conseguiram abordar o Higor no local. Com o acusado encontraram três invólucros de cocaína e R\$ 5,00. Ao ser indagado ele disse que trabalhava de campana e que o rapaz que se evadiu era o que estava no tráfico. Durante varredura localizaram a mochila que estava com o outro indivíduo onde localizaram entorpecentes e dinheiro. O acusado não fazia uso de drogas no local e não parecia estar sob efeito de drogas. Pelo que verificaram no local, os dois estavam juntos.

No mesmo sentido o Francisco Iranildo Lima Albuquerque, policial militar, em juízo, disse que a ocorrência fez parte de operação que fizeram na comunidade Monte Cristo. Ao adentrarem na comunidade, em um ponto conhecido como ponto de venda de

drogas, avistaram duas pessoas sendo que uma delas se evadiu e o outro foi abordado. Disse que o fugiu abandonou uma bolsa com valores e entorpecentes. Disse que a bolsa foi dispensada pelo rapaz que estava ao lado do acusado, daquele que fugiu. Pelo que se recorda o acusado estava com alguns invólucros de entorpecentes no bolso e dinheiro. No bolso do acusado tinha três ou quatro invólucros. O acusado afirmou que estaria exercendo a função de olheiro e que quando avista polícias avista os demais. Na mochila tinha uma quantidade considerável de droga, dinheiro e caderneta com anotações.

Foi decretada a revelia do acusado.

Verifica-se, portanto, que prova produzida em juízo não é suficiente para o decreto condenatório.

Ora, a mochila apreendida não estava na posse do acusado, foi localizada em local diverso da sua prisão.

Os policiais relataram que a mochila foi dispensada por indivíduo que não foi abordado e que naquela oportunidade o acusado teria confessado informalmente que era olheiro.

Entretanto, na delegacia de polícia o acusado afirmou que era usuário e que fazia uso de drogas no local, versão compatível com a quantidade de droga encontrada em seu poder.

Portanto, a prova não é segura para a condenação em relação a imputação de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver o acusado HIGOR FALCONE da imputação do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, na forma art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA